

연번: 10

감 사 실

시 정 요 구

제 목 결정유예 업무처리 부적정

부 서 명 0000지사

내 용

공단은 보험급여가 제3자의 가해 행위로 발생한 경우 가해자를 대상으로 구상권을 행사하고, 가해자 불명 등으로 경찰서에 사건 신고된 경우 가해자가 확정될 때까지 결정유예로 관리한다.

급여관리업무처리지침 제13절(상해요인 조사)에 따라 가해자가 확정된 사건은 소송이 진행중이라 하더라도 가해자를 대상으로 구상권을 행사하고, 가해자가 최종 확정되지 않은 상고심 심리가 진행중인 사건은 전심 또는 수사기관에서 확인된 가해자를 대상으로 구상권을 행사하여야 하며, 관할 경찰서에 가해자 불명으로 신고, 기소중지, 산재심사중인 건을 결정유예 대상으로 관리하여야 한다.

그러나, 0000지사는 결정유예로 관리되고 있는 00건 중 0건(00%, 000원)이 수사기관에서 가해자가 확인되었음에도 재판진행 중의 사유로 결정유예 건으로 관리하고 있고, 김○○(000원)은 도로교통법상 11대 중과실 항목인 신호위반으로 발생한 사고임에도 산재신청 계도 사유로 결정유예 처리하였다.

【조치할 사항】 0000지사장은

수사기관에서 가해자가 확정된 조○○ 등 0건(000천 원)은 구상금으로 결정하도록 하시고, 도로교통법상 11대 항목인 신호위반에 기인한 김○○(00천원)의 공단부담금은 부당이득금으로 결정 고지하시기 바랍니다.(시정)